

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5033308-39.2024.4.02.5001/ES**RELATOR:** JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO**IMPETRANTE:** ANA GRISMONDE SILVA**ADVOGADO(A):** AMANDA PELLISSARI SILVEIRA (OAB ES028513)**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA**ACÓRDÃO**

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5033308-39.2024.4.02.5001**500003598863 .V2****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5033308-39.2024.4.02.5001/ES****RELATOR:** JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO**IMPETRANTE:** ANA GRISMONDE SILVA**ADVOGADO(A):** AMANDA PELLISSARI SILVEIRA (OAB ES028513)**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA**RELATÓRIO**

01. ANA GRISMONDE SILVA impetra Mandado de Segurança, com requerimento liminar, em face de suposto ato coator proferido pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial de Vitória nos autos do processo nº 5033530- 41.2023.4.02.5001, que alterou o dispositivo da sentença após o seu trânsito em julgado. Alega, em síntese, que ajuizou a ação previdenciária nº 5033530-41.2023.4.02.5001 objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, tendo sido proferida sentença de procedência com concessão da aposentadoria postulada desde a DER (20/12/2022 - NB 204.659.507-0). Continua que após a prolação da sentença, sem interposição de recurso, consolidou-se a coisa julgada material em 27/05/2024, tornando a matéria indiscutível e imutável diante dos princípios da segurança jurídica e da eficácia preclusiva da coisa julgada. Argumenta, contudo, que em fase de cumprimento de sentença, o INSS se manifestou pugnando pela alteração do julgado, fazendo isso por meio de simples petição de arguição de erro material, quando na verdade a via processual adequada seria o recurso inominado, o que não foi feito no prazo legal. Sustenta que, de modo arbitrário, o juiz sentenciante reformou a sentença e concedeu a aposentadoria a partir da reafirmação da DER para 13/09/2024 (momento em que a autora completou 62 anos), inclusive sem reabertura de prazo processual para a interposição de recurso, já que a sentença original foi modificada, configurando desrespeito aos princípios da coisa julgada, da estabilidade das relações jurídicas e do devido processo legal. Defende que o Magistrado deixou de observar regra procedimental e, por se tratar de um vício, caracterizando *Error in Procedendo*, a decisão que alterou sentença já transitada em julgado deve ser invalidada. Por fim, aduz que a reforma da sentença apenas em fase de cumprimento caracteriza violação a seu direito líquido e certo à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida desde a DER em 20/12/2022, além de configurar abuso de poder e ilegalidade flagrante, o que reforça a necessidade de concessão da segurança.

02. Decisão monocrática indeferindo o pedido liminar (Evento 9).

03. Manifestação do MPF pelo prosseguimento normal do feito (Evento 17).

04. É o relatório. Passo ao exame do seu mérito.

VOTO

05. As condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no Evento 9 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente *mandamus*. Eis os termos lançados:

A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial interlocutória é juridicamente possível nas hipóteses em que ela não possa ser substituída mediante interposição de recurso com efeito suspensivo (enunciado nº 267 da súmula da jurisprudência do STF e art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09). A orientação restritiva, que limita a admissibilidade da ação constitucional, é abrangida no rito dos Juizados Especiais Federais, tendo-se em vista o não cabimento de recurso contra decisão que não verse sobre tutela cautelar ou antecipada (arts. 4º e 5º, da Lei nº 10.259/01).

Da leitura da decisão judicial atacada, concluo que ela é suscetível de discussão pela via mandamental, ante a inexistência de recurso apto a impugná-la.

Por se tratar de impetração deduzida em face de decisão judicial, cujo julgamento pode, em tese, gerar ônus ao INSS, réu daquela ação, faz-se imprescindível seja ele citado para integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nos termos dos artigos 114 do CPC e 24 da Lei nº 12.016/09.

Ultrapassadas as questões processuais, passo à análise da medida liminar. Para sua concessão, em sede de Mandado de Segurança, faz-se necessária a presença de dois requisitos, concomitantemente: o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte autora do processo nº 5033530-41.2023.4.02.5001 contra decisão proferida no âmbito do Juizado de origem que, em fase de cumprimento de sentença, alterou a DER do benefício para 13/09/2024 (momento em que a autora completou 62 anos). Sustenta que a decisão violou os princípios da segurança jurídica, da eficácia preclusiva da coisa julgada e do devido processo legal.

No feito de origem, o magistrado decidiu o seguinte (evento 1, OUT6):

Nos termos da sentença (Evento 22), o INSS foi condenado à averbar como tempo de serviço rural, na condição de segurado especial, os períodos de **14.9.1981 a 31.10.1984**, **1.11.1985 a 2.9.1991** e **1.11.1993 a 30.11.1995**; e, por consequência, implantar benefício de aposentadoria por idade híbrida em favor da parte autora, a contar da **DER em 20.12.2022 (NB: 204.659.507-0)**.

Em fase de cumprimento, todavia, o INSS nos **Eventos 31 e 40** manifesta pela impossibilidade na implantação do benefício a contar da DER, haja vista o não cumprimento da idade mínima, qual seja, 61,5 anos.

Pois bem.

A aposentadoria por idade híbrida ou mista deve seguir a regra de transição da aposentadoria por idade urbana da Reforma da Previdência, conforme estabelece o art. 257, § 3º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022.

Dessa forma, a idade da mulher será acrescida de seis meses a cada ano a partir de 2020, até alcançar 62 anos em 2023.

Na hipótese, como a autora nasceu em 12.9.1961, na DER (20.12.2022) ela contava com apenas 61 anos e 3 meses de idade, enquanto o previsto na norma previdenciária são 61,5 anos, para o ano de 2022.

Já para o ano de 2023, passa a ser necessário comprovar 62 anos de idade, situação demonstrada somente a partir de 12.9.2023.

Assim sendo, a parte autora cumpre com todos os requisitos legais para se aposentar por idade híbrida mediante a **reafirmação da DER para 13.9.2023**.

Sobre a questão, o STJ, no tema 995 fixou o entendimento no sentido de que “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.” - STJ. 1ª Seção. REsp 1.727.064-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/10/2019 (recurso repetitivo - Tema 995).

O dispositivo da sentença, portanto, deve ser alterado para determinar ao INSS à:

a) averbar como tempo de serviço rural, os períodos de **14.9.1981 a 31.10.1984**, **1.11.1985 a 2.9.1991** e **1.11.1993 a 30.11.1995**; e

b) implantar benefício de aposentadoria híbrida, em favor da parte autora, mediante a reafirmação da **DER para 13.9.2023**, mantendo-se os demais termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

De fato, houve erro material na sentença. Na hipótese, deve-se seguir a regra de transição prevista no art. 18 da EC 103/2019, a qual estabelece que para o ano de 2020, a mulher precisa comprovar 60,5 anos de idade. Para o ano de 2021, 61 anos. Para 2022, 61,5 anos. E para 2023, 62 anos. Como a impetrante nasceu em 12.09.1961, na DER em 20.12.2022 ela contava com apenas 61 anos, 3 meses e 8 dias de idade.

Sabe-se que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, interpretação do art. 494, I, do CPC. In casu, há ocorrência de erro material na contagem da idade da impetrante, pois ela preencheu o requisito etário exigido (idade mínima) somente em 13/09/2023 (62 anos para o ano de 2023).

Não se trata de divergência acerca do reconhecimento do tempo de serviço rural ou dos critérios adotados para a concessão, mas de verdadeiro erro material na contagem equivocada da idade da autora, sendo devida a correção. O erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença ou do acórdão e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado, como é o caso aqui presente. Isto é, não implica alteração do conteúdo da sentença, ou melhor, dos fundamentos utilizados para a conclusão do provimento jurisdicional.

Em situação semelhante, já decidiu outras Turmas:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. ADEQUAÇÃO DOS MEIOS AOS FINS. - **O erro material é aquele decorrente de erros aritméticos ou inexatidões materiais. Sendo mero erro de cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, veiculado o erro em sentença transitada em julgado - isso porque, na verdade, o erro material não transita em julgado.** Precedentes - Sendo assim, se é certo que erro material não transita em julgado, com mais razão ainda não haverá de se falar em definitividade de cálculos apresentados no correr do procedimento executório, pois sua retificação se admite a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que se coloque em risco a autoridade da coisa julgada, garantindo, ao contrário, a eficácia material da decisão judicial - Dessa forma, **no caso, evidenciado a ocorrência de erro material na contagem de tempo de serviço do autor constante do título executivo, de rigor a sua adequação para que a RMI seja apurada de acordo com a contagem efetuada pelo ente autárquico, acrescida do tempo especial reconhecido no julgado, pois inviável a consideração de tempo fictício, não havendo que se falar em violação à coisa julgada** - Agravo de instrumento improvido. (TRF-3 - AI: 50317917620204030000 SP, Relator: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 15/04/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 22/04/2021)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO TEMPO ESPECIAL. CORREÇÃO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DESDE A DER. 1. **Erro material, passível de alteração a qualquer tempo, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo.** 2. **O caso dos autos trata de contagem equivocada do tempo de serviço especial do autor, sendo devida a sua correção.** 3. Corrigido o tempo de contribuição desenvolvido em condições especiais, preenche o segurado os requisitos para a concessão da aposentadoria especial e por tempo de contribuição, desde a DER, sem necessidade de reafirmação e, ainda, da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, desde a DER reafirmada. 4. Questão de ordem solvida para corrigir a contagem de tempo especial. (TRF-4 - AC: 50051893520144047209 SC, Relator: SEBASTIÃO OGÉ MUNIZ, Data de Julgamento: 16/05/2023, NONA TURMA)

A retificação, em casos como o presente, admite-se a qualquer tempo, inclusive de ofício, pois não se está colocando em risco a autoridade da coisa julgada, mas sim garantindo a eficácia material da decisão judicial. Ou seja, a alteração da DER, in casu, não se trata de um novo benefício, mas sim do mesmo benefício com DER reafirmada para a verdadeira data do preenchimento dos requisitos, procedimento necessário para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Inclusive, sobre a decisão que corrigiu o erro material, a impetrante foi devidamente intimada, salvaguardando, assim, o contraditório.

Dito isso, não vislumbro "fundamento relevante" para concessão da medida, e, sendo assim, **INDEFIRO a liminar requerida**.

06. Assim sendo VOTO POR DENEGAR A SEGURANÇA. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se.